

1500401-24.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Martinópolis

Foro: Foro de Martinópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Martinópolis

Foro de Martinópolis

1ª Vara Judicial

Rua José Henrique de Mello nº 158, Martinopolis-SP - cep 19500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500401-24.2020.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500401-24.2020.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2127497/2020 - DEL.POL.MARTINOPOLIS, 11565048 - DEL.POL.MARTINOPOLIS, 599/2020 -

DEL.POL.MARTINOPOLIS, 2127497 - DEL.POL.MARTINOPOLIS, 599/20/208 -

DEL.POL.MARTINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERBETH JOÃO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação porque , no dia 26 de maio de 2020, por volta das 07h00, na Rua Adriano Rodrigues Gato, nº 127, Jardim Bela Vista, neste município e comarca de Martinópolis, HERBETH JOÃO DE OLIVEIRA, vulgo "Boiadeiro", qualificado a fls.12/13, possuía 02 cartuchos do calibre .38, 01 cartucho do calibre .32, munições de uso permitido, sem autorização legal e regulamentar, no interior de sua residência. A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2020 (fls. 85).

O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 111/112)
Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.
Por ocasião dos memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar o réu nos termos da denúncia.
Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, além de fazer considerações subsidiárias a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.
No mérito a ação é procedente.
A materialidade do delito está bem delineada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo pericial (fls. 67/71), bem como pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.
A testemunha Edmar afirmou estar cumprindo mandado de busca no local. Narra que o réu permitiu a entrada em sua casa. Durante revista, encontraram as munições descritas na denúncia. O celular apreendido foi para presidente Bernardes.
Em seu interrogatório, o réu confirmou que estava com as munições na residência. Tinha elas há bastante tempo, porque confecciona chaveiros. Não sabia que não podia ter as munições. Afirma que nem lembrava que tinha as munições. Não tinha ciência de que era ilegal.
Pois. A prova oral colhida milita em desfavor do réu . Os policiais militares relataram, com clareza e segurança, a dinâmica do dia dos fatos. Ressalto que não há motivo para se duvidar da palavra dos agentes de segurança pública, mormente porque corroborada por outros elementos de prova, e não ficou demonstrada qualquer intenção de prejudicar o réu, vez que este e os policiais não se conheciam previamente ao dia da prisão. Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.
PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).
5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a

modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).

6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.

8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) (grifei)

As evidências constantes dos autos permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que está presente a materialidade do delito do artigo 12 da Lei 10.826/2003, consubstanciado pela posse das duas munições, de uso permitido, sem autorização legal para tanto.

A alegação do réu que desconhecia o caráter ilícito da posse não o exime da responsabilidade. Ademais, o fato de as munições virem a serem usadas para confecção de chaveiros, a par de não eximir o réu de responsabilidade, não restou provada nos autos. No mais, os cartuchos de munição estavam em bom estado de constatação e mostraram-se eficientes, como concluiu o laudo pericial (fls. 67/71). Em conclusão, a defesa, apesar de seu esforço, não logrou produzir provas que pudessem infirmar a versão acusatória. Em contraponto à acusação, as declarações do réu não bastam para que possa se concluir por sua inocência. Deste modo, não prosperam as teses defensivas.

Por fim, conclui-se que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e as penas, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Tendo em vista a ausência de circunstâncias negativas, fixo as penas-base no mínimo legal, em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. A confissão do acusado, embora constitua circunstância atenuante, não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.

c) Causas de aumento e diminuição

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena acima definitiva.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018. Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada, que o réu é primário e de bons antecedentes, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR HERBETH JOÃO DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal.

Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, qual seja, a prestação de serviços à comunidade por período igual o da pena privativa da liberdade, em entidade a ser designada pelo juízo da execução.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal e o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Intime-se o réu, por meio de mandado, devendo ele ser indagado sobre o interesse de recorrer desta sentença, lavrando-se termo positivo ou negativo, conforme o caso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, arquivem os autos com as cautelas de estilo. Também, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Martinópolis, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA